



Secretaría
de Turismo

**LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE
CONTRATOS Y CONVENIOS CON LA
SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

FERNANDO OLIVERA ROCHA, Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 3, 8, 13 fracción XI y 32 bis fracciones VI, XIV y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, 7 y 8 de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; 48 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018; 6, 7, 22, 23, 54, 56 y 57 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; así como 1, 2, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría, y

CONSIDERANDO

Que la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018 regula en su artículo 48 que el ejercicio del gasto público deberá realizarse con sujeción a dicha Ley, a la Ley para el Ejercicio y a las demás disposiciones normativas aplicables en la materia, así como aquéllas que al efecto emita la Secretaría en el ámbito de la administración pública estatal, y las unidades administrativas competentes, tratándose de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos.

A efecto de dar cumplimiento al precepto anterior, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato en su artículo 57 establece que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto de egresos que lo autorice; además señala que para que proceda una erogación y esta sea lícita, deberá sujetarse al texto y suficiencia de la partida y además, prohíbe utilizar las partidas para cubrir necesidades distintas a aquellas que comprenden su definición.

Que la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2018, aprobada por la LXIII Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 22 de diciembre del 2017, destina recursos económicos a la Secretaría de Turismo, para la aplicación de los programas y proyectos encaminados a cumplir las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y el Programa Estatal de Turismo del Estado de Guanajuato 2013-2018.

Que con el propósito de contar con un mecanismo que asegure la correcta elaboración de instrumentos jurídicos para la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados a la Secretaría de Turismo para para la aplicación de los programas y proyectos encaminados a cumplir las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único. Se expiden los Lineamientos para la celebración de Contratos y Convenios con la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar en los siguientes términos:

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos tiene por objeto establecer criterios, normas y procedimientos para la contratación de servicios o adquisición de bienes no contemplados en la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato, así como en la celebración de convenios con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social, por parte de la Secretaría de Turismo; con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Normatividad que rige el ejercicio del gasto público y evitar daño patrimonial al erario público.

Quedan excluidos del procedimiento establecido en los presentes Lineamientos, los instrumentos jurídicos a celebrar con cargo al presupuesto operativo autorizado por la LXIII Legislatura para la Secretaría de Turismo para el ejercicio fiscal 2018, así como los gastos relacionados con cargo al proyecto estratégico P0293 Impuesto al Hospedaje, los servicios a contratar en materia de arrendamientos, servicios personales por honorarios, servicios personales eventuales, adquisición de material de limpieza y papelería y en general toda contratación de servicios generales; lo anterior en virtud de que la contratación de dichos conceptos se encuentra regulada por los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal, así como por los Lineamientos para la Operación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Entidades emitidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para el presente ejercicio fiscal.

En caso de que se lleven a cabo contrataciones de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y/o la prestación de servicios, se atenderá a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato; así mismo, cuando la fuente de financiamiento derive de recursos de programas y fondos federales, deberá apegarse a la normatividad que se establezca en los Convenios que se hayan suscrito para tales efectos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos de los presentes Lineamientos, resultarán aplicables los glosarios contenidos en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para

el Ejercicio Fiscal de 2018, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, y adicionalmente los siguientes conceptos:

- I. **Contrato.** Instrumento jurídico que suscribe la Secretaría de Turismo con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social, cuyo objeto es la prestación de un servicio o la adquisición de un bien;
- II. **Convenio.** Instrumento jurídico que suscribe la Secretaría de Turismo con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social, con el objeto de colaborar o coordinar acciones, programas o proyectos en beneficio de la actividad turística en el Estado de Guanajuato;
- III. **Líder de Proyecto.** Servidor público, adscrito a la Secretaría de Turismo, a cuyo cargo se encuentra la ejecución de un programa o proyecto que conlleva la aplicación de recursos públicos mediante la contratación de servicios o adquisición de bienes; o bien a través de celebración de convenios con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social a efecto de colaborar o coordinar acciones, programas o proyectos en beneficio de la actividad turística en el Estado de Guanajuato;
- IV. **Proveedor.** La persona que por virtud de un contrato preste un servicio o transmita la propiedad o el uso de bienes a la Secretaría de Turismo; y
- V. **SECTUR.** Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO TERCERO. El líder del proyecto que requiera la celebración de un contrato o convenio con cargo al presupuesto de egresos autorizado por la LXIII Legislatura del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2018, será responsable, entre otras cosas, de:

- I. Planear, programar y presupuestar las contrataciones de servicios, las adquisiciones de bienes necesarios o bien la celebración de convenios para el cumplimiento de las metas a cargo de su área;
- II. Solicitar con la debida anticipación a la contratación de un servicio o la adquisición de un bien, a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental las validaciones necesarias o a las instancias competentes en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Comunicación Social y otras que de acuerdo a la materia a contratar

disponga la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; así como la elaboración de los instrumentos jurídicos (convenios y contratos) a la Dirección de Asuntos Jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas a cargo de su área;

- III. Seleccionar al proveedor de servicios o bienes a contratar, con sujeción a las disposiciones que rigen el gasto público, así como a los principios de Equidad, inclusión y diversidad social;
- IV. Delimitar y documentar las acciones realizadas durante la negociación, designación, contratación, seguimiento y terminación de los servicios y adquisición de bienes que pretende contratar;
- V. Verificar el total cumplimiento de los contratos o convenios, así como el aseguramiento, protección y custodia tanto física como jurídica de los productos o bienes generados con motivo de la contratación;
- VI. Apegarse a la normatividad interna de la SECTUR, que pudiere resultar aplicable; y
- VII. Dar cumplimiento con las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, derivados de la celebración de contratos o convenios.

ARTÍCULO CUARTO. Durante la etapa de negociación para la contratación de servicios o la adquisición de bienes, así como en las acciones a convenir, y con el objeto de prevenir sobre costos, demoras y vicios en la celebración de instrumentos jurídicos, el líder del proyecto deberá atender a lo siguiente:

- I. Que la celebración de un contrato o convenio sea la opción apropiada para el cumplimiento de los objetivos, prioridades, políticas y previsiones establecidos en los proyectos, planes y programas contemplados por el Gobierno Estatal, así como en el Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018;
- II. Que la programación y justificación de los servicios a contratar, bienes a adquirir o acciones a convenir, satisfagan los requerimientos de cantidad, calidad, avances técnicos y plazos para el cumplimiento de sus metas;
- III. Que el Proveedor a contratar, bienes a adquirir o acciones a convenir, cuente con los permisos, licencias y autorizaciones que correspondan, así como que cumpla con los requisitos y obligaciones que establezca la normatividad de la materia;

- IV. Que se cuente con una calendarización física y financiera de los recursos necesarios que permita la adecuada planeación y operación de los programas, proyectos o acciones materia del instrumento jurídico a realizar; y
- V. Que no se inicie el proceso de contratación o establecimientos de compromisos económicos si no se cuenta con la suficiencia presupuestal requerida, salvo en casos excepcionales debidamente justificados y validados por el superior jerárquico del líder del proyecto, anexando la autorización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y demás documentación necesaria que permita asumir compromisos sin la suficiencia presupuestal necesaria.

ARTÍCULO QUINTO. Están impedidos para suscribir contratos y/o convenios con la SECTUR, y por ende el líder de proyecto no podrá proponerlos para ello, las siguientes personas:

- I. Aquellas con las cuales el líder de proyecto que intervenga, tenga un interés personal, de negocios o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil o las funciones respectivas se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión e implique intereses en conflicto.

Habrán intereses en conflicto cuando las actividades personales, familiares, profesionales o de negocios del líder del proyecto puedan influir en su imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de las atribuciones o funciones propias de su empleo, cargo o comisión;

- II. Las que se encuentren en situación de mora o incumplimiento de obligaciones previamente pactadas con la Secretaría o cualquier otra Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo;
- III. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa de la negociación, suscripción de un contrato, durante su vigencia o en la presentación o desahogo de algún medio de defensa;
- IV. Las que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con la legislación tributaria local y federal;
- V. Aquellas que hayan sido declaradas en estado de concurso mercantil o de quiebra; y

- VI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas por disposición de la normatividad interna de la SECTUR o aquella que rige el ejercicio del gasto público.

ARTÍCULO SEXTO. A efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos, el líder del proyecto deberá realizar una **justificación** que contenga el resultado de los siguientes análisis:

- I. **Análisis del Costo-beneficio.** Se refiere en la definición de la materia de contratación a través del establecimiento de los beneficios esperados versus los costos o monto de la inversión;
- II. **Análisis Jurídico.** Consiste en acreditar la capacidad jurídica del proveedor a contratar y que no se encuentre en uno de los supuestos contemplados en el Artículo Quinto de los presentes Lineamientos; así mismo se acreditará su legal existencia y operación; y
- III. **Análisis Técnico.** Se basará en los términos y condiciones de las propuestas de trabajo de los proveedores sugeridos, o en su caso de los compromisos que se pacten con terceros, a partir de la exposición que se realice de los siguientes elementos:
 - a. Objetivos y metas de los servicios a contratar o acciones y compromisos a convenir con terceros;
 - b. Costo total de los servicios o bienes, especificando montos de impuestos que correspondan, o bien el monto de los apoyos o recursos a convenir;
 - c. Época y forma de pago, en caso de pactarse parcialidades de pago;
 - d. Definición de entregables parciales y finales, así como los plazos de realización de los mismos; y
 - e. Calendarización que especifique vigencia del instrumento jurídico.

Tratándose de convenios, anexos técnicos y demás instrumentos jurídicos a suscribir con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien de los sectores social y privado, la Justificación a que se refiere el presente artículo deberá describir, entre otras cosas, los antecedentes, objetivos y alcances de las acciones a convenir.

Es responsabilidad del líder del proyecto obtener, validar y en su caso conservar los proyectos ejecutivos, programas o planes de trabajo y demás anexos que soporten la aplicación de los recursos que con motivo del convenio llegasen a concurrir.

ARTÍCULO SÉPTIMO. En el caso de la celebración de contrato o convenio el líder del proyecto deberá solicitar a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental de la SECTUR la validación respectiva.

La Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental validará al líder de proyecto los siguientes elementos:

- I. Que exista suficiencia presupuestal, verificando la alineación de la meta, proyecto y partida con el objeto del contrato o convenio que se pretende suscribir;
- II. La Justificación integrada por el líder del proyecto de conformidad con el Artículo Sexto de los presentes Lineamientos;
- III. Que el proveedor seleccionado por el líder del proyecto no se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el Artículo Quinto de los presentes Lineamientos; para tales efectos podrá consultar el Padrón de Proveedores a cargo de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, así como los antecedentes que en la SECTUR se tengan respecto a dichos proveedores;
- IV. Que la propuesta del proveedor seleccionado por el líder del proyecto, contenga los elementos señalados en el punto Primero, fracción III del Anexo 1 de los presentes Lineamientos;
- V. Que se anexen las autorizaciones emitidas por las instancias competentes en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Comunicación Social y otras que de acuerdo a la materia a contratar dispongan la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración;
- VI. En el caso donde el otorgamiento de recursos económicos requiera la autorización de un Comité en los términos de los Lineamientos que resulten aplicables para el ejercicio 2018, el líder del proyecto deberá anexar el dictamen correspondiente.

ARTÍCULO OCTAVO. Cuando el instrumento jurídico implique conceder el uso, goce o disfrute temporal o definitiva de bienes, el líder del proyecto deberá formalizar un Acta Entrega recepción donde se establezcan las condiciones de uso, mantenimiento, resguardo y demás responsabilidades que correspondan de acuerdo a las características de los bienes, ello con la finalidad de asegurar la legal y transparente adquisición y transmisión de bienes.

ARTÍCULO NOVENO. Cuando la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental emita la validación en los términos del Artículo Séptimo, el líder del proyecto deberá solicitar a la

Dirección de Asuntos Jurídicos de la SECTUR la elaboración del instrumento jurídico respectivo dando cumplimiento a los **Requisitos y Procedimiento para la elaboración de Contratos y Convenios** que se integran a los presentes Lineamientos como **Anexo 1**.

La Dirección de Asuntos Jurídicos no realizará contratos y/o convenios que no tengan la validación de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental o de las instancias competentes en materia de Recursos Humanos; Recursos Materiales y Servicios Generales; Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Comunicación Social y otras que de acuerdo a la materia a contratar dispongan la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, según corresponda.

ARTÍCULO DÉCIMO. El seguimiento del cumplimiento de los distintos instrumentos jurídicos que se soliciten y suscriban corresponderá al líder del proyecto, con la validación y verificación de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental de la SECTUR; lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y seguimiento corresponden a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, al Órgano de Fiscalización Superior y demás órganos de auditoría y control.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. En caso de que el líder del proyecto se ausente de manera temporal o definitiva del cargo, su superior jerárquico será corresponsable del seguimiento del cumplimiento de los contratos y/o convenios solicitados y formalizados; sin perjuicio de la normatividad aplicable en materia de entrega recepción del cargo público.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los contratos y convenios suscritos por la SECTUR y sus respectivos Anexos podrán ser modificados siempre y cuando el líder del proyecto lo solicite con la debida oportunidad y mediante oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos; al oficio de solicitud se deberán anexar los documentos que justifiquen y acrediten el motivo de la modificación propuesta.

Cualquier solicitud de modificación a los instrumentos jurídicos y sus respectivos Anexos, que impacte el monto del contrato o cambios de proyecto estratégico, partida presupuestal, fondo y/o cambio de metas de los servicios o acciones convenidas, el líder del proyecto deberá someter previamente a la validación de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental; y posteriormente solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos el instrumento jurídico respectivo, anexando la documentación soporte de la modificación solicitada.

Todas las modificaciones se realizarán a través del convenio modificadorio respectivo; siendo responsabilidad del líder del proyecto integrar la documentación necesaria para su validación y posterior realización; una vez formalizado el convenio modificadorio el líder de proyecto deberá realizar el trámite administrativo que corresponda.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. En caso de que el líder de proyecto solicite un convenio, contrato o convenio modificatorio a la Dirección de Asuntos Jurídicos y posteriormente decida su cancelación o no suscripción, deberá notificarlo por escrito a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental y a la Dirección de Asuntos Jurídicos haciendo saber las razones de dicha cancelación.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Con fundamento en el artículo 53 de la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, los servidores públicos que tengan a su cargo las funciones de gobierno o dirección dentro de SECTUR, así como cualquier otro que intervenga en la autorización, afectación o ejercicio de asignaciones presupuestales o ingresos propios, serán responsables de los mismos y de su control presupuestal.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. La inobservancia o contravención a los presentes Lineamientos será responsabilidad del líder de proyecto; quien deberá garantizar que no se ocasione daño ni perjuicio al erario público ni se pongan en riesgos los proyectos, programas y metas de la SECTUR; de lo contrario se atenderá a lo dispuesto por la Legislación en materia de responsabilidad administrativa y patrimonial.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Para todo lo no previsto en los presentes Lineamientos, se estará a lo dispuesto por la Normatividad que rige el ejercicio del gasto público.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entran en vigor a partir del día de su firma y regirán lo concerniente al ejercicio fiscal 2018.

SEGUNDO. Los contratos y/o convenios del ejercicio presupuestal 2017 que se encuentren pendientes de concluir al momento de la entrada en vigor de los presentes lineamientos, se sujetarán a las disposiciones contenidas en los Lineamientos para la Celebración de Contratos y Convenios con la Secretaría de Turismo para el Ejercicio Fiscal 2017.

Dado en la ciudad de Silao, Gto., el día 08 de enero de enero del 2018 dos mil dieciocho.

MTRO. FERNANDO OLIVERA ROCHA
SECRETARIO DE TURISMO

ANEXO 1 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

Con el objeto de otorgar el marco legal al ejercicio de las atribuciones de la SECTUR, la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene encomendada la atribución de elaborar y revisar los proyectos de acuerdos, convenios, contratos o cualquier otro instrumento jurídico en el que intervenga aquella; y por tal motivo se hace necesaria la atención de los siguientes requisitos y procedimiento:

PRIMERO. La solicitud de elaboración de contratos y/o convenios deberá realizarse por el líder del proyecto a la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante los formatos **DAJ-1 y DAJ-2** que se integran al presente **Anexo 1**, según corresponda; estos formatos deberán estar firmados por el líder del proyecto, así como por su superior jerárquico, así mismo deberán integrar la información y documentación, que de manera enunciativa y no limitativa se señala:

- I. Copia simple de los documentos que identifiquen y acrediten a la persona física o moral con la que se pretende suscribir el convenio o contrato, y que son:
 - I.1. Si es **persona física** se requiere copia de:
 - a. Comprobante de domicilio;
 - b. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.);
 - c. Credencial de elector o identificación oficial vigente;
 - d. Constancia de número telefónico (fijo); y
 - e. Tratándose de extranjeros, la forma migratoria que acredite la capacidad jurídica para trabajar u obtener remuneraciones dentro del país.
 - I.2. Si es **persona moral** se requiere copia de:
 - a. Escritura Constitutiva, con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio;
 - b. Comprobante de domicilio (recibo telefónico fijo);
 - c. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral;
 - d. Documento que acredite la representación y facultades del representante legal de la persona moral que comparece a la suscripción del instrumento jurídico correspondiente (Nombramiento de Director, Poder General, entre otros); y
 - e. Credencial de elector o identificación oficial del representante legal.
 - I.3 En los Convenios a celebrar con Municipios, se deberá entregar copia de la siguiente documentación:

- a. Copia Certificada del Acta de Sesión de Ayuntamiento, a través de la cual se autoriza al Presidente Municipal y demás funcionarios que lo asistan, para celebrar Convenios; toda vez que existen municipios que han limitado la atribución del Alcalde y se requiere autorización del H. Ayuntamiento por cada acto jurídico que se celebre;
 - b. Comprobante del Domicilio Fiscal de la Presidencia Municipal; y
 - c. Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del Municipio.
 - II. El número completo del Proyecto Estratégico y el correspondiente Fondo (Presupuesto 2018), especificando si es recurso Federal y/o Estatal, así como la Partida Presupuestal.
 - III. Si en razón de Disposiciones Administrativas y/o Lineamientos, alguna partida a utilizar requiere la validación y/o liberación por parte de otra instancia como Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Coordinación General de Comunicación Social o Dirección General de Informática, deberá ser proporcionada por el líder del proyecto a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental con la debida anticipación, además de anexarse a la solicitud de Contrato o convenio;
 - IV. La **Propuesta o Programa de Trabajo**, en el cual se detallen, por lo menos:
 - a. Objeto del contrato o convenio. El objeto del contrato o convenio debe estar relacionado con los servicios a contratar, objetos a adquirir o acciones a desarrollar, por ejemplo: un estudio para, un diagnóstico para, una campaña de promoción, un proyecto ejecutivo, un programa de promoción turística, entre otros; asimismo, dicho objeto debe corresponder al nombre y descripción de la partida presupuestal utilizada para su pago.
 - b. Costo total de los servicios o bienes, especificando montos de impuestos que correspondan, o bien de los apoyos o recursos a convenir;
 - c. Época y forma de pago, en caso de pactarse parcialidades de pago;
 - d. Definición de entregables parciales y finales, así como los plazos de realización de los mismos; y
 - e. Calendarización que especifique vigencia del instrumento jurídico.Toda vez que la propuesta de trabajo constituye un anexo que formará parte integrante del instrumento jurídico, es responsabilidad del líder del proyecto requerir dicha propuesta a la persona física o moral a contratar, en los originales que resulten necesarios.

La propuesta de trabajo, deberá rubricarse y firmarse por la persona física o moral con quien se suscribe el instrumento jurídico, así como por el líder del proyecto.
 - V. Original de escrito de **JUSTIFICACIÓN** de la contratación o convenio solicitado, firmado por el líder del proyecto; en éste deberá plasmar los análisis económico, jurídico y técnico a que se hace mención en el Artículo Sexto de los Lineamientos para la Celebración de Contratos y Convenios con la SECTUR durante el 2018.
- En los convenios de colaboración o coordinación y demás instrumentos jurídicos a suscribir con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno,

así como con los sectores social y privado, la justificación deberá contener, entre otras cosas, los antecedentes, objetivos y alcances de las acciones a convenir o coordinar, así como los compromisos que asumen las partes suscriptoras;

- VI. Validación de la celebración de contratos y/o convenios por parte de la de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental, en caso de aplicar;
- VII. En el caso de convenios para el otorgamiento de recursos que requiera de lineamientos internos para el otorgamiento de los mismos, el líder del proyecto deberá integrar el acta de Comité mediante el cual se autorizó dicha erogación; y
- VIII. Formato **DAJ-3** denominado **Autorización de Tratamiento de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados** incluido al presente **Anexo 1**, correspondiente a la declaración de conformidad por parte del Proveedor y de todos aquellos terceros que intervengan en la celebración del instrumento jurídico, a fin de que sus datos personales sean protegidos y tratados de conformidad con la normatividad en la materia.

Cabe señalar que los requisitos que aquí se señalan son los mínimos indispensables para la elaboración de contrato o convenio, así que, en caso de requerirse información o documentación adicional para respaldar la suscripción, será obligación del líder del proyecto proporcionarla a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental, Dirección de Asuntos Jurídicos y/o Dirección Administrativa.

SEGUNDO. Tratándose de convenios de colaboración o coordinación, así como sus respectivos anexos técnicos y demás instrumentos jurídicos a suscribir con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado, el líder del proyecto es responsable de obtener, validar y en su caso conservar los anexos que soporten la aplicación de los recursos que con motivo del convenio llegasen a concurrir, como son proyectos ejecutivos, programas o planes de trabajo, entre otros.

TERCERO. El líder del proyecto deberá señalar el nombre de las personas que serán responsables de dar **cumplimiento y seguimiento** a los compromisos adquiridos mediante el contrato o convenio a suscribir por parte de SECTUR;

CUARTO. En caso de que se pretenda otorgar anticipos a los proveedores, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por los artículos 46 y 47 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, del Reglamento respectivo en materia de estos conceptos, así como a las Disposiciones Administrativas que en la materia emita la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

QUINTO. Cuando el contrato o convenio implique la entrega de bienes por cualquiera de las partes, deberá anexarse un inventario de los bienes para integrarlo como Anexo del instrumento jurídico, así como los documentos que describan y permitan identificar plenamente el bien.

SEXTO. En el caso de convenios relativos al otorgamiento de apoyo a eventos especiales a realizarse en el Estado de Guanajuato, el líder de proyecto deberá cumplir las condiciones e integrar a su solicitud los elementos establecidos en los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a eventos para el ejercicio fiscal 2018.

SÉPTIMO. Respecto a la solicitud de la elaboración de convenios modificatorios, adendas, anexos de ejecución o cualquier otro instrumento jurídico relacionado con otro instrumento jurídico anteriormente suscrito por la SECTUR, se deberá atender lo señalado en el Artículo Décimo Segundo de los Lineamientos para la Celebración de Contratos y Convenios con la Secretaría de Turismo durante el 2018; así mismo se deberá especificar en la solicitud el número del instrumento jurídico que se pretende modificar, explicando en forma clara y precisa en que consiste la modificación y los alcances de la misma.

OCTAVO. Tratándose de contratos o convenios que impliquen la aplicación de recursos federales (transferidos al Estado mediante los Convenio de Coordinación o Reasignación de Recursos u otros instrumentos jurídicos), deberá observarse por parte del líder del proyecto, lo relativo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al Presupuesto General de Egresos de la Federación para el 2018 y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en lo que se refiere a los procedimientos de invitación directa, invitación restringida o licitación, en cualquiera de sus modalidades; y al momento de solicitar la validación a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental y en su caso, el contrato o convenio a la Dirección de Asuntos Jurídicos, deberá anexar por lo menos los siguientes documentos:

- a. Justificación integrada en los términos del Artículo Sexto; y
- b. Dictamen de selección en los términos de la Normatividad que aplique.

NOVENO. En el caso de la erogación de recursos que requiera de lineamientos internos para el otorgamiento de recursos, el líder del proyecto deberá contar con las mismas con la debida anterioridad, a efecto de que dichos lineamientos se integren al contrato o convenio respectivo como un Anexo más.

DÉCIMO. Una vez que sea entregada de manera completa la documentación e información a que se refieren los artículos que anteceden, la Dirección de Asuntos Jurídicos estará en posibilidades de elaborar el proyecto de convenio, contrato, convenio modificatorio o cualquier otro instrumento jurídico solicitado, y lo remitirá al líder del proyecto para su revisión y aprobación. Aprobado el proyecto del instrumento jurídico respectivo por el líder de proyecto, se imprimirá por la Dirección de Asuntos Jurídicos y se devolverá al líder de proyecto para la suscripción de las partes que intervienen, y deberá devolverlo a la Dirección de Asuntos Jurídicos con los Anexos originales correspondientes a efecto de recabar la firma del Titular de la Secretaría.

DÉCIMO PRIMERO. La Dirección de Asuntos Jurídicos es la única unidad administrativa autorizada para turnar a firma del Secretario de Turismo los instrumentos jurídicos y sus Anexos correspondientes, una vez que las personas físicas o las personas morales, por conducto de sus representantes, así como el líder del proyecto o su superior jerárquico lo hayan suscrito.

No se pasará a firma del C. Secretario los contratos y/o convenios, si no cuentan con el formato DAJ_3 relativo a la **Autorización de Tratamiento de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados** debidamente firmado, así como con todos y cada uno de los requisitos previstos en los **Lineamientos para la celebración de Contratos y Convenios para el ejercicio fiscal 2018 y su Anexo 1.**

Una vez suscrito por el Secretario de Turismo, la Dirección de Asuntos Jurídicos hará entrega formal de los instrumentos jurídicos y sus Anexos originales al líder del proyecto, conservando un tanto para el expediente jurídico respectivo.

DÉCIMO SEGUNDO. El líder del proyecto es el responsable de realizar el trámite ante la Dirección Administrativa, haciendo entrega a dicha unidad administrativa el original del instrumento jurídico y sus Anexos; así como los demás documentos que se requieran para el trámite de pago correspondiente, como pueden ser: póliza de fianza, facturas, entre otros señalados por la Normatividad de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Silao de la Victoria, Gto., a 08 de enero del 2018

**MTRO. FERNANDO OLIVERA ROCHA
SECRETARIO DE TURISMO**



Secretaría
de Turismo

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DAJ-1

INFORMACIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

Área Solicitante: _____

Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Proyecto	Partida	Fondo	Fecha de Validación de la DPEyEG
Monto total del Contrato (num y letra):			

DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR O BIENES A ADQUIRIR

Objeto del Contrato

Vigencia del Contrato

Fecha de inicio:			Fecha de término:	
Ministraciones	Monto	Fecha	Entregable y contenido	

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nombre/Razón Social: _____

Domicilio fiscal: _____

RFC: _____

Nombre del Representante Legal (persona moral): _____

Responsable de Seguimiento(persona moral): _____

DOCUMENTOS Y ANEXOS

Propuesta de Trabajo		Validación de la DPEyEG		Autorización de tratamiento	
Oficio Justificación del Proyecto		Autorización de SFIyA/CGCS		de datos personales	
Proyecto		Garantía (especificar)			

Tratándose de Persona Moral

Escritura Pública		Comprobante de domicilio		Identificación oficial	
Carta Poder Notarial		Cédula RFC		(Representante legal)	

Tratándose de Persona Física

Comprobante de domicilio		Cédula RFC		Identificación oficial	
Forma jurídica que acredite capacidad para celebrar el contrato (en caso de extranjeros)					

VALIDACIONES

Nombre Dir. Gral./Subsecretario
Cargo

Nombre Líder del Proyecto
Cargo

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONVENIO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DAJ-2

INFORMACION DEL AREA SOLICITANTE

Area Solicitante: _____

Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Proyecto	Partida	Fondo	Fecha de Validación de la DPEyEG
Aportaciones al Convenio			
Monto de la SECTUR: (num y letra)		\$0.00	
Monto en caso de Recurso Federal: (num y letra)		\$0.00	
Monto en caso de Recurso de otra Dependencia o Asociación (num y letra)		\$0.00	
Monto Total del Convenio: (num y letra)		\$0.00	

DESCRIPCION DE ACCIONES A CONVENIR

Objeto del Convenio

Vigencia del Convenio

Fecha de inicio:	Fecha de término:
Ministraciones	Entregable y contenido
Monto	
Fecha	

INFORMACIÓN

Nombre/Razón Social o municipio: _____

Domicilio fiscal: _____

RFC: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Nombre de quien asiste al Representante Legal: _____

Responsable de Seguimiento: _____

DOCUMENTOS Y ANEXOS

Propuesta de Trabajo	Validación de la DPEyEG	Autorización datos personales
Oficio Justificación del Proyecto	Acta de sesión de Comité autorizando el recurso	Garantía (especificar)
Proyecto		

Tratándose de Persona Moral

Escritura Pública	Comprobante de domicilio	Identificación oficial
Carta Poder Notarial	Cédula RFC	(Representante legal)

Tratándose de Persona Física

Comprobante de domicilio	Cédula RFC	Identificación oficial
FM3 actualizada (en caso de extranjeros)		

Tratándose de Municipios

Acta de sesión de ayuntamiento que autoriza al presidente a firmar convenios

VALIDACIONES

Nombre Dir. Gral./Subsecretario
Cargo

Nombre Líder del Proyecto
Cargo

INFORMACIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

Área Solicitante: _____

Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____

AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, así como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente:

I. Denominación del responsable:

Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato (en adelante SECTUR). Dependencia perteneciente a la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, encargada de planear, programar, desarrollar, promover y vigilar la actividad turística. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, inciso B), fracción III, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 5, 13 fracción XI y 32 BIS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 119, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

II. Domicilio del responsable:

III. Parque Guanajuato Bicentenario, Carretera de cuota Silao - Guanajuato Km. 3.8, Silao, Gto., C.P. 36270.

IV. Datos personales sometidos a tratamiento:

A. Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como:

- Nombre;
- Firma autógrafa y/o electrónica;
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
- Clave Única de Registro de Población (CURP);
- Nacionalidad;

B. Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular, tal como:

- Domicilio;
- Correo electrónico;
- Teléfono fijo; y
- Teléfono celular.

C. Datos laborales. Información concerniente a una persona física relativa a su empleo, cargo o comisión y desempeño laboral, tales como:

- Puesto/Cargo;
- Domicilio de trabajo;
- Correo electrónico institucional;
- Teléfono institucional;
- Fecha de ingreso y salida del empleo

D. Datos patrimoniales o financieros. Información concerniente a una persona física relativa a sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de valoración económica, como pueden ser:

- información fiscal;
- cuentas bancarias;
- número de tarjeta de crédito; y
- número de seguridad.

Los cuales podrán ser recabados en las formas establecidas en el artículo 3 fracciones VII y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

IV. La finalidad del tratamiento es:

- A. Celebrar, para efectos legales y de transparencia, Acuerdos, convenios y contratos, así como los trámites administrativos, legales, fiscales y contables a que hubiera lugar derivado de los instrumentos jurídicos suscritos con la SECTUR;
- B. Realizar trámites de recursos financieros, a efecto de dar cumplimiento con las obligaciones adquiridas por la SECTUR ante terceros;
- C. Mantener un registro, para efectos estadísticos y de transparencia, de las personas que solicitan o reciben cualquier tipo de apoyo de recursos públicos estatales o federales, gestionados por la SECTUR;
- D. Gestionar y en su caso elaborar los estudios, estadísticas y diagnósticos en materia turística que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la SECTUR;

V. El Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo el tratamiento de datos personales y las transferencias de datos.

Respecto a los incisos anteriores, se inserta el fundamento normativo para cada punto respectivamente:

- A. Art. 8, fracción IV, VII al XI del Reglamento Interior de la SECTUR;
- B. Art. XV Bis fracción IV, 15 Ter fracción I y IV, 15 Quáter fracción I y II, y 17 fracción III del Reglamento ya mencionado;
- C. Art. 15 Bis fracción III, 22 fracciones III a VI y X, 24 fracción II a IV.

En cuanto a las transferencias de datos personales, se encuentran fundamentadas en el artículo 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

VI. **De las Transferencias:** Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras transmisiones previstas en la Ley y normatividad aplicable a la SECTUR

VII. **Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales.**

La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad. Ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Tiene a su disposición ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a través de los cuales tiene la facultad de:

- A. Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados;
- B. Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos;
- C. Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables; y
- D. Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.

A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer los derechos ARCO, la ley en la materia incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad, consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad. El incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan y/o administran sus datos constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción.

A. **Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO y domicilio de la Unidad de Transparencia.** La Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, es la unidad administrativa responsable del sistema de datos personales; y el lugar en donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (ARCO); se encuentran ubicadas en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C.P. 36000. con los teléfonos 473 73 51 500 ext. 2272, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx.

B. **El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.** El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional de la SECTUR, en Internet: <https://sectur.guanajuato.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad>

C. **Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares el aviso de privacidad.** Se comunicarán por correo electrónico, cuando así lo haya proporcionado el titular de los datos personales, o a través de la página institucional de la SECTUR, en Internet: <https://sectur.guanajuato.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad>

VALIDACIONES

Acepto que al brindar mis datos personales para la celebración de Instrumentos Jurídicos con la SECTUR, estoy de acuerdo en que se traten mis datos personales.

Nombre y Firma de Conformidad _____

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DAJ-4

INFORMACIÓN DEL AREA SOLICITANTE

Area Solicitante: _____
Fecha de solicitud: _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Num de Contrato (DAJ): _____
Nombre y Cargo de quien asiste al Srio: _____
Área de adscripción: _____
Informes a rendir: _____
Vigencia: _____

ACTIVIDADES A REALIZAR

No.	Actividad

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Clave presupuestal	Número y nombre de la Partida	Monto total del Contrato
		\$100.00

MINISTRACIONES

No.	Monto	Letra	Fecha
1	\$10.00		
9	\$10.00		

INFORMACIÓN DEL PRESTADOR

Nombre Completo: _____
Cargo a ocupar: _____
RFC: _____
CURP: _____
Domicilio: _____
Numero de cuenta y Banco: _____

DOCUMENTOS ANEXOS DEL PRESTADOR

Identificación oficial	Comprobante de domicilio	Cédula RFC	Cédula CURP
------------------------	--------------------------	------------	-------------

VALIDACIÓN DE SOLICITUD

Nombre de Dir. Administrativo
Cargo

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DAJ-5

INFORMACION DEL AREA SOLICITANTE

Area Solicitante: _____
Fecha de solicitud: _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Num de Contrato (DAJ): _____
Nombre y Cargo de quien asiste al Srio: _____
Responsable del seguimiento (SECTUR): _____
Vigencia: _____

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de proceso: _____
No. de invitación: _____
Fecha de invitación: _____

INFORMACION PRESUPUESTAL

Código Programático	Fondo	Número de Partida	Nombre de la Partida

MINISTRACIONES

No.	Monto	Letra
1	\$10.00	
Fecha de pago: _____		

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Nombre/Razón Social o municipio: _____
Nombre Comercial: _____
Núm. de Registro de Padrón de Proveedores: _____
Domicilio fiscal: _____
RFC: _____
Nombre del Representante Legal: _____
Responsable de Seguimiento: _____

DOCUMENTOS Y ANEXOS

Cotización	Autorización de tratamiento datos personales	Registro Padrón de Proveedores
------------	--	--------------------------------

Tratándose de Persona Moral

Escritura Pública	Comprobante de domicilio	Identificación oficial
Carta Poder Notarial	Cédula RFC	(Representante legal)

Tratándose de Persona Física

Comprobante de domicilio	Cédula RFC	Identificación oficial
--------------------------	------------	------------------------

VALIDACIÓN DE SOLICITUD

Nombre de Dir. Administrativo
Cargo